

DIN GUIDE TILL SAMFÄLLIGHETSAVGIFTER

# Samfällighetsavgifter i Spanien: vad du betalar och dina rättigheter

Vad avgifterna täcker, hur beslut fattas, vad som händer när en betalning är sen och hur du skyddar dig, förklarat med enkla ord.

BUENO | PROPERTY SIMPLIFIED

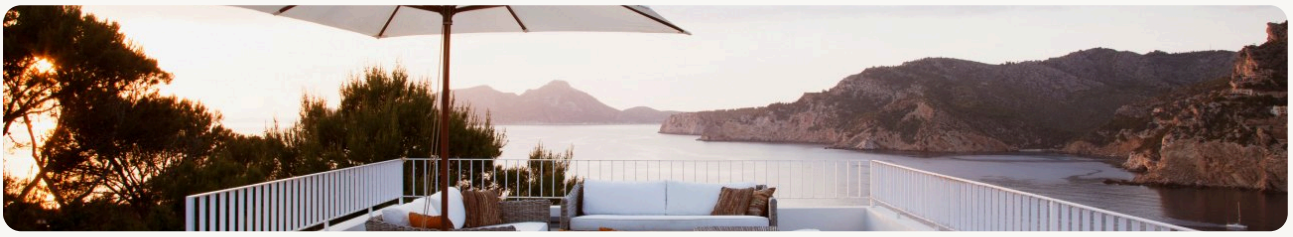
INTRODUKTION

# Delar du pool, trädgård eller trapphus?

Om din bostad delar något med andra bostäder är du med i en samfällighet och betalar samfällighetsavgifter. Den här guiden förklarar vad avgifterna täcker, hur de bestäms och vilka rättigheter du har, så som det ser ut i november 2026.

### Det viktigaste i korthet

- Varje ägare betalar en andel av de gemensamma kostnaderna, som bestäms av andelstalet i lagfarten.
- Ägare som ligger efter med avgifterna får delta i stämman men får inte rösta.
- Förseningsavgifter är tillåtna, men Spaniens högsta domstol har slagit fast att de måste stå i proportion till skulden.
- Obetalda avgifter från innevarande år och de tre föregående åren följer med bostaden när den säljs.
- Du kan överklaga ett beslut till domstol inom tre månader, eller inom ett år om det strider mot lagen.



# Vad samfällighetsavgifterna täcker

Samfällighetsavgifterna betalar för allt som är gemensamt, alltså de delar av byggnaden och området som ingen ägare ansvarar för ensam.

| | |
|---|---|
| **Driftskostnader** | Städning av entréer, trappor och garage, trädgård, poolrengöring, underhåll av hiss och värmepanna, belysning i gemensamma utrymmen och byggnadens försäkring. |
| **Reservfond** | Enligt lag ska varje samfällighet ha en reservfond på minst 10 % av den senaste ordinarie budgeten, för reparationer som inte kan vänta. |
| **Extra uttaxeringar** | Större arbeten, som nytt tak eller ommålning av fasaden, betalas ofta med en extra engångsavgift, derrama, som beslutas på en stämma. |

Hur mycket du betalar beror på samfällighetens tjänster och din andel. Många betalar runt 100 euro i kvartalet, medan ägare i anläggningar med pool, trädgård och bevakning kan betala över 1 000 euro.

### Din andel står i lagfarten

Varje bostad har ett andelstal, cuota de participación, i lagfarten. Det bestämmer din andel av kostnaderna och hur mycket din röst väger, och därför betalar en stor takvåning oftast mer än en liten lägenhet i markplan.

# Så fattas besluten

Samfälligheten styrs av den spanska lagen om gemensamt ägande. Ägarna beslutar tillsammans på en stämma, oftast en gång om året.

01 **Årsstämman godkänner budgeten**

Ägarna röstar om budgeten, planerade reparationer och samfällighetens egna regler för gemensamma utrymmen, som tysta timmar vid poolen eller om husdjur är tillåtna. Du ska kallas minst sex dagar före årsstämman.

02 **Ägare som ligger efter får inte rösta**

En ägare som inte har betalat det som har förfallit får fortfarande delta i diskussionen, men har ingen rösträtt förrän skulden är betald. Genom att betala i tid behåller du din röst i beslut som rör din bostad.

03 **Du kan rösta genom någon annan**

Om du inte kan resa till Spanien för stämman kan du ge en annan person skriftlig fullmakt att delta och rösta för dig.

04 **Ny turistuthyrning kräver samfällighetens godkännande**

Sedan april 2025 krävs godkännande från tre femtedelar av ägarna för att starta turistuthyrning i en byggnad med gemensamt ägande. Med samma majoritet kan samfälligheten höja avgifterna för den bostaden med upp till 20 %.

TRE FEMTEDELAR AV ÄGARNA

# Vad händer när en betalning är sen

Spansk lag ger samfälligheter starka verktyg för att driva in det de har att fordra, eftersom varje obetald avgift täcks av de andra ägarna.

### Ränta löper från förfallodagen

Obetalda avgifter löper med ränta från den dag de skulle ha betalats. En samfällighet kan besluta om ränta över den lagstadgade nivån, så länge den inte är oskälig eller oproportionerlig.

### Förseningsavgifter måste vara proportionerliga

I november 2026 upphävde Spaniens högsta domstol en avgift på 50 cent för varje dag en betalning var sen. Den var densamma oavsett hur mycket som var skyldigt, och domstolen ansåg den oproportionerlig.

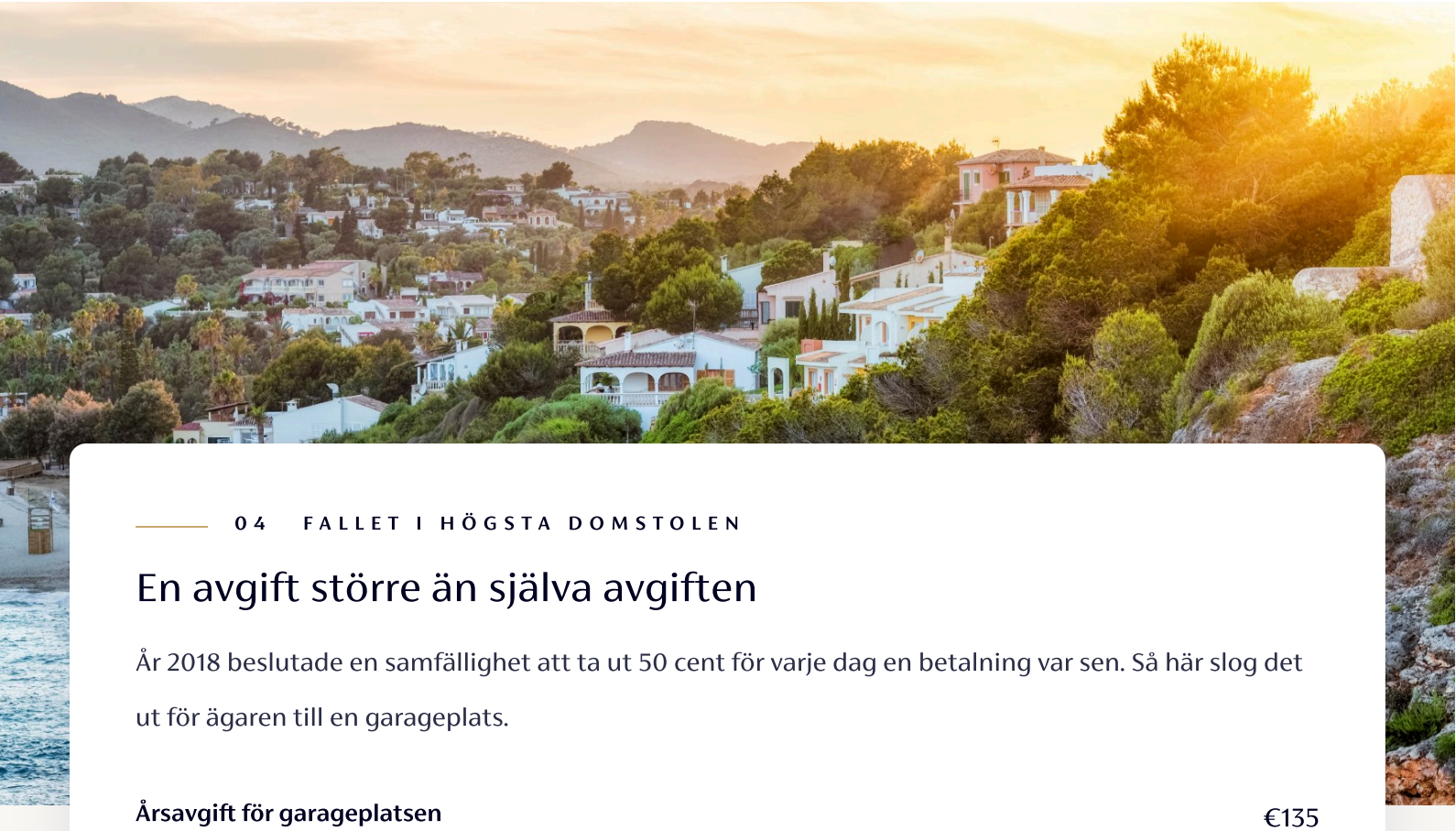
### Samfälligheten kan gå till domstol

En samfällighet kan kräva in obetalda avgifter genom ett snabbt domstolsförfarande för skulder, proceso monitorio. Ägaren som är skyldig pengarna kan också få betala rättegångskostnaderna.

### I värsta fall kan bostaden säljas

När en skuld står obetald länge kan samfälligheten be domstolen att sälja bostaden på exekutiv auktion för att få tillbaka det som är skyldigt.

De flesta ägare betalar redan samfällighetsavgifterna via autogiro. Det enklaste sättet att vara trygg är att se till att autogirot dras från ett konto som alltid har tillräckligt med pengar.



04 FALLET I HÖGSTA DOMSTOLEN

## En avgift större än själva avgiften

År 2018 beslutade en samfällighet att ta ut 50 cent för varje dag en betalning var sen. Så här slog det ut för ägaren till en garageplats.

| | |
|---|---|
| **Årsavgift för garageplatsen**<br>Den vanliga samfällighetsavgiften för ett år. | €135 |
| **Förseningsavgift beslutad 2018**<br>Togs ut för varje dag, oavsett skuldens storlek. | €0,50 per dag |
| **Avgiften under ett helt år**<br>365 dagar à 50 cent. | €182,50 |

**Högsta domstolens dom, november 2026**

Upphävd

€0,50 × 365 dagar = €182,50, mer än själva avgiften på €135.

# Gamla skulder följer med bostaden

Skulder till samfälligheten är knutna till bostaden, inte bara till den som ägde den. Det spelar roll varje gång en bostad byter ägare.

## 01 När du köper

En köpare svarar med bostaden för obetalda avgifter från innevarande år och de tre föregående åren. Be om ett intyg från samfällighetens sekreterare som visar att avgifterna är betalda, och se till att eventuell skuld är reglerad innan du skriver under hos notarien.

## 02 När du säljer

Säljaren måste intyga i köpehandlingen att samfällighetsavgifterna är betalda. Har du intyget klart undviker du förseningar hos notarien.

### 6 dagar

Den kortaste kallelsetid du ska få före årsstämman.

### 3 månader

Den vanliga tiden du har på dig att överklaga ett beslut i samfälligheten till domstol.

### 1 år

Tiden du har om beslutet strider mot lagen eller samfällighetens stadgar.

För att överklaga ett beslut måste du normalt ha betalat dina avgifter, eller först betala in det som är skyldigt till domstolen. Om du är osäker, fråga en advokat innan fristen går ut.



06 BUENO-KONTOT

# Din bostad i Spanien, utan pappersarbetet

Bueno samlar skötseln av din bostad i Spanien på ett ställe, med ett professionellt team som hjälper dig när du behöver det.

01 Vårt team finns där när du behöver oss, via telefon, WhatsApp, chatt och e-post.

02 Du registrerar en ändring av autogiro i appen, och vi sköter resten.

03 Du kan se vad din bostad är värd i dag och samla dina fastighetspapper på ett ställe.

04 Vi lämnar den spanska deklarationen för icke-residenter, Modelo 210, åt dig.

PRIS

## €99 per år

Bueno används av fastighetsägare från över 30 länder, som ger oss 4,9 av 5. Deklarationen kostar från €50.

Kom igång på getbueno.com/se

Den här guiden är endast avsedd som information. Rådgör med oberoende experter innan du fattar beslut.

# BUENO | PROPERTY SIMPLIFIED

En plattform för ditt hem i Spanien. Konto, försäkring, el, skattedeklaration och valutaväxling, med ett team som talar ditt språk.

GETBUENO.COM/SE